

1502812-25.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172928/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 25778201 -

02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2172928 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NIERO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502812-25.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502812-25.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172928/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 25778201 -

02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2172928 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NIERO SANGUINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a LUCAS NIERO SANGUINI (com qualificação à fl. 22) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 27/06/2022, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 27 de junho de 2022, por volta de 10h20min, na Rua Turquia, nº 1755, no cruzamento com a Rua Bélgica, Palmeiras, nesta cidade e

comarca de Santa Bárbara d'Oeste, LUCAS NIERO SANGUINI, qualificado a fls. 19, vendeu uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 0,1 grama (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e auto de constatação preliminar de fls. 15), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 180/181); 2) o recebimento da denúncia (fls. 206/207) em 05/08/2022; 3) a defesa (fls. 199/200); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 13/14 e 16/17). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 4 e 23); boletim de ocorrência (fls. 24/25); auto de exibição e apreensão (fl. 12); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 18); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 231/233) e termo circunstanciado (fls. 27/28).

2.2. Da autoria.

A autoria de LUCAS NIERO SANGUINI também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 13 e 16/17), ao auto de exibição e apreensão (fl. 12), ao laudo pericial (fls. 231/233) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitude suspeita, entregando algo a um indivíduo. Nesse panorama, os agentes públicos realizaram a abordagem e identificaram Edgar como a pessoa que recebeu algo de LUCAS. Submetido a busca pessoal, na posse da testemunha foi localizada uma porção de cocaína. Questionado, ele admitiu ter adquirido o entorpecente de LUCAS. O denunciado foi também submetido a busca pessoal, localizando-se na sua posse a importância de R\$49,00, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante."

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Patrícia Albuquerque dos Santos e Wilson Machado Gaia de Andrade, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram o réu Lucas entregar algo à testemunha Edgar. Que ao realizarem abordagem da testemunha Edgar, fora localizado em sua posse um papelote de cocaína, sendo que ao ser questionada relatou que havia acabado de comprar o entorpecente de Lucas, motivo pelo qual retornaram ao local dos fatos onde abordaram o réu Lucas, sendo que ao realizarem busca pessoal localizaram em sua posse a quantia de R\$49,00. O réu falou que estava responsável pelo bar e estava tentando arrendá-lo. O local é conhecido pela venda. Lucas negou a traficância, mas deu para ver que foi Lucas que entregou algo a Edgard. Lucas falou que Edgard o chamou para juntos consumirem.

A testemunha Edgar Lourenço, em solo policial (fl. 13), declarou que: "fora até a Rua Turquia onde encontrou com o indiciado Lucas, realizando a compra de 1 papelote de cocaína com o mesmo, pagando a Lucas o valor de R\$10,00. QUE no momento em que estava deixando o local, fora abordado pela polícia militar. QUE o declarante

relata ainda que é usuário de cocaína há aproximadamente 3 anos."

Não foi ouvido em juízo.

Por sua vez, o acusado LUCAS NIERO SANGUINI, solo policial (fl. 14), negou a prática do crime. Relatou que: "é proprietário do bar existente no local dos fatos sendo que na data de hoje fora até o local para tentar resolver o problema de falta de energia do local, momento em que Edgar fora até o local, onde então solicitou que Edgar fosse até um ferro velho para vender algumas latinhas de cerveja. Que no momento em que Edgar retornou ao local, o mesmo estava na posse de uma porção de cocaína e questionou se o mesmo gostaria de fazer uso de entorpecente, momento este em que uma viatura da polícia militar passou pelo local e o abordou. Quanto ao dinheiro, relata ser proveniente da venda de latinhas. Que nega que estava realizando tráfico no local."

Em juízo disse que Edgard pegou algumas latinhas no bar do réu para reciclagem. Na volta, Edgard estendeu a mão para mostrar a porção de cocaína, e imagina que nessa hora os policiais chegaram e viram esse gesto, imaginando tratar-se de negociação. Os policiais abordaram Edgard. Nada tem contra os policiais. No dia não estava comercializando nada no bar. O dinheiro era para compra de um fardo de cerveja para o bar. Não compreende o porquê de Edgard ter dado essa versão e depois o encontrou e Edgard teria dito que falou por medo.

Ora, o depoimento apresentado pelos policiais, do próprio Edgard em solo policial, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Pelo que se observa, de fato, trata-se de pequena quantidade de entorpecente, o que, todavia, não pode servir para desfigurar a imputação em desfavor do réu. É que houve a concretização do ato de comércio ilícito. Edgard informou para os policiais militares e também perante a Autoridade Policial, na Delegacia de Polícia, que havia adquirido aquela porção de entorpecentes do réu. O policial militar ouvido em juízo confirmou que viu o ato de mercancia entre Lucas e Edgard, relatando, também, que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. O bar estava inativo.

Ademais, o réu informou que não conhece os policiais e nada tem contra eles, de modo que não há motivo para concluir que tanto os policiais militares como o Delegado de Polícia estariam conluiados para incriminar falsamente o réu.

Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito,

tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para LUCAS NIERO SANGUINI.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): nada a ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas fixo apenas acima do mínimo, em “05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e

da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deva ocorrer em seu percentual máximo, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando-se a primariedade do réu, de um lado, e a variedade de droga com ele apreendida, de outro, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra LUCAS NIERO SANGUINI (com qualificação à fl. 22), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “1 ano e 8 meses de reclusão”, em regime inicial aberto;

SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ;

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da união (art.63 da Lei de Drogas);
Determino a destruição do entorpecente.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA